

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2724/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิต
แอนด์ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นายสุรชาติ เพ็ญสุขเหลือ กับพวก จำเลย

นายบุญชิต วุฒิกุณาภรณ์ ทนายจำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา มีโอกาสที่จะชนะคดีในชั้นศาลฎีกาได้ โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 71)

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อ
คืนให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 12,000 บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าขาด
ประโยชน์แก่โจทก์ก่อนฟ้องเป็นเงิน 11,000 บาท และนับถัดจากวันฟ้องอีกเดือนละ
500 บาท จนกว่าจะคืนหรือใช้ราคาารถให้โจทก์ แต่ไม่เกิน 2 ปี

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 67,66)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยจำนวนเงินเดือนละ 500 บาทนับถัดจากวันฟ้อง เป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยจำนวนเงินเดือนละ 500 บาทนับถัดจากวันฟ้อง เป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ